

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPÍ**COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 2280-2021/CC1

RESOLUCIÓN FINAL N° 0304-2022/CC1

DENUNCIANTE : GUILLERMO DANIEL NAVARRO ROBINSON (SEÑOR NAVARRO)
DENUNCIADA : UNITES ASSISTANCE S.A.C. (UNITED ASSISTANCE)
MATERIAS : PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
DECLINACIÓN DE COMPETENCIA
ACTIVIDAD : AGENCIAS DE VIAJES Y GUIAS TURÍSTICAS

Lima, 2 de febrero de 2022

ANTECEDENTES

1. Mediante escrito presentado el 16 de noviembre de 2021, el señor Navarro denunció a United Assistance por presuntas infracciones a la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, Código)¹, señalando lo siguiente:
 - (i) El 14 de octubre de 2019, contrató con la denunciada el seguro médico internacional de tarjeta N° 2108471, realizando una transferencia bancaria a la señorita Liz Sonapo por el importe de US\$ 225,00; dicho monto correspondía a sus dos (2) menores hijas y esposa.
 - (ii) La póliza tenía una vigencia del 14 de octubre de 2019 al 24 de octubre de 2019.
 - (iii) El 22 de octubre de 2019, su hija, V.N.I. de cinco (5) años, tuvo un accidente mientras se encontraba de viaje. Este accidente puso en riesgo su vida ya que ingirió varios imanes.
 - (iv) Fue atendida por emergencia de la Clínica Evergreen, en la ciudad de Bellevue, Washington; no obstante, no le brindaron solución. Pese a ello, le emitieron una factura de cobranza por el monto de US\$ 739,83, monto que fue debidamente cancelado.
 - (v) En vista de lo anterior, fue trasladada al Seattle Children's Hospital donde le practicaron diversos estudios, logrando la expulsión de los imanes. Los gastos ascendieron a US\$ 7 162,99, monto que fue cancelado. Asimismo, emitieron un documento de no adeudamiento, el cual fue solicitado por la denunciada, según indicaron, para la devolución de su dinero.
 - (vi) Debido a la emergencia que se suscitó, llamó a United Assistance, quienes no le brindaron la orientación debida y se limitaron a indicarle que debía cancelar todo, siendo que a su llegada a Lima le reembolsarían dicho monto.
 - (vii) Una vez en Lima, solicitó el reembolso respectivo; sin embargo, la denunciada siempre ponía trabas, solicitando más tiempo para evaluar su caso, documentos adicionales, etc.

¹ Publicado en el diario oficial El Peruano el 2 de setiembre del 2010 y vigente desde el 2 de octubre de 2010, modificado por Decreto Legislativo N° 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016.

- (viii) Cuando tuvo todos los documentos exigidos, los envió; obteniendo como respuesta que su caso sería evaluado. Esta situación se mantuvo durante todo el 2020 y a lo largo del 2021.
 - (ix) Cabe indicar que, en diciembre de 2019, recibió un correo por parte de Daniel Rerr, agente de cobranzas de la Clínica Evergreen, por un monto de US\$ 1 821,69; este monto está pendiente de pago.
 - (x) En vista de lo ocurrido, interpuso el Reclamo N° 00029464-2021-SAC/RC ante Indecopi, teniendo como consecuencia que la denunciada se comprometiera a reembolsarle el dinero; no obstante, no lo ha hecho.
2. El señor Navarro solicitó, en calidad de medida correctiva, que se ordene la devolución de los importes ascendentes a US\$ 6 162,49, US\$ 1 000.50; 739.83, así como el pago a la Clínica Evergreen del importe de US\$ 1 821,69.

ANÁLISIS

Sobre la declinación de la competencia

3. El *principio de legalidad* contenido en el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG) establece que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y el derecho dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines que les fueron conferidas². En atención a ello, la autoridad administrativa solo tiene competencia para conocer aquellas materias que le hayan sido expresamente delegadas.
4. Por su parte, el artículo 93 del TUO de la LPAG establece que cuando el órgano administrativo advierta su incompetencia para la tramitación de un procedimiento, deberá remitir todo lo actuado al órgano competente para conocer los hechos materia del procedimiento³.

² DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, publicado el 25 de enero de 2019

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:

- 1.1. **Principio de legalidad.** - Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas.

(...)

³ DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, publicado el 25 de enero de 2019

Artículo 93.- Declinación de competencia

- 93.1 El órgano administrativo que se estime incompetente para la tramitación o resolución de un asunto remite directamente las actuaciones al órgano que considere competente, con conocimiento del administrado.

(...)

5. El 10 de febrero de 2013, se publicó en el diario oficial “El Peruano” la Resolución de la Presidencia del Consejo Directivo del Indecopi N° 027-2013-INDECOPI-COD que aprobó la división temática de la competencia resolutoria de las Comisiones de Protección al Consumidor de la Sede Central del Indecopi, precisándose que la Comisión tendrá competencia para conocer —entre otros— los procedimientos e investigaciones que versen sobre *seguros*, tal como se muestra a continuación:

“Artículo 1.- Aprobar la división temática de la competencia de las Comisiones de Protección al Consumidor 1 y 2 de la Sede Central, con eficacia al 13 de febrero del presente año, la misma que queda establecida de la siguiente manera:

- Comisión de Protección al Consumidor 1: Procedimientos e investigaciones que versen sobre: (i) servicios bancarios y financieros; (ii) mercados de valores en tanto se refiera a inversiones que califican como consumidores; (iii) sistema de pensiones; (iv) planes de salud; (v) servicios de salud humana; y, (vi) seguros incluido el Seguro Obligatorio por Accidentes de Tránsito (SOAT) y Certificado contra Accidentes de Tránsito (CAT).
- Comisión de Protección al Consumidor N° 2: Procedimientos e investigaciones en materia de Protección al Consumidor que contemplen los demás segmentos económicos que no sean de competencia de la Comisión de Protección al Consumidor N° 1.
(...)”

(Subrayado agregado)

6. En virtud de lo indicado, en el presente caso, debido a la naturaleza del producto cuestionado y su cuantía, resulta necesario determinar cuál sería el órgano competente para conocer la denuncia presentada por el señor Navarro contra United Assitance.
7. A partir de lo denunciado y los medios probatorios presentados, se advierte que el producto contratado por el señor Navarro no se encuentra referido a un seguro en particular ofrecido por una compañía aseguradora, sino corresponde a un *servicio de asistencia viajera* brindado por United Assistance, aspecto que no comprende el ámbito de competencia por materia expresamente atribuida a esta Comisión.
8. Por otro lado, de la verificación del importe total (US\$ 9 724,51) solicitado por el señor Navarro al interponer su denuncia, se advierte que la cuantía del servicio materia de controversia supera las tres (3) Unidades Impositivas Tributarias⁴.
9. Por lo expuesto en los párrafos precedentes, este Colegiado considera que corresponde declinar su competencia a favor de la Comisión de Protección al Consumidor N° 2 (en adelante, CC2), para que adopte las acciones pertinentes en el ámbito de su competencia.

⁴

LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicado el 2 de setiembre de 2010 y modificado por Decreto Legislativo N° 1308

Artículo 125.- Competencia de los órganos resolutorios de procedimientos sumarísimos de protección al consumidor

Cada órgano resolutorio de procedimientos sumarísimos de protección al Consumidor es competente para conocer, en primera instancia administrativa, denuncias cuya cuantía, determinada por el valor del producto o servicio materia de controversia, no supere tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT); así como aquellas denuncias que versen exclusivamente sobre incumplimientos de acuerdos conciliatorios, falta de atención a reclamos y requerimientos de información, métodos abusivos de cobranza, demora y falta de entrega del producto, con independencia de su cuantía.
(...)



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPÍ

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 2280-2021/CC1

RESUELVE:

PRIMERO: declinar la competencia de la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 a favor de la Comisión de Protección al Consumidor N° 2, para conocer la denuncia interpuesta por el señor Guillermo Daniel Navarro Robinson contra United Assistance S.A.C., en la medida que ha quedado acreditado que los hechos cuestionados versan sobre una materia que resulta ser de competencia exclusiva de dicho órgano resolutorio.

SEGUNDO: remitir el Expediente N° 2280-2021/CC1 a la Comisión de Protección al Consumidor N° 2, a fin de que adopte las acciones pertinentes en el ámbito de su competencia.

Con la intervención de las señoras Comisionadas: Erika Claudia Bedoya Chirinos, Evelyn Edith Chumacero Asención y María de Fátima Ponce Regalado.



Firmado digitalmente por BEDOYA
CHIRINOS Erika Claudia FAU
20133840533 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08.02.2022 17:21:49 -05:00

ERIKA CLAUDIA BEDOYA CHIRINOS
Presidenta